

A thick black L-shaped frame is positioned on the left and right sides of the page, framing the central text. The left part of the frame is a vertical line extending from the top to the bottom, and the right part is a vertical line extending from the top to the bottom, with horizontal bars at the top and bottom connecting them.

Dreptul afacerilor

RAPORTUL JURIDIC

Ce este dreptul?

- Un set de norme stabilite de stat, care reglementează:
 - *Modul în care statul este organizat și guvernat;*
 - *Relațiile juridice dintre stat și cetățenii săi;*
 - *Relațiile juridice dintre cetățeni.*
- Toate normele juridice care sunt în vigoare (= aplicate la un moment dat) pe un teritoriu formează un *sistem de drept*.
- Un set de norme juridice și instituții juridice care reglementează același obiect (domeniu) formează o *ramură a dreptului*.
- Un ansamblu de norme juridice care reglementează o anumită categorie de relații sociale formează o *instituție juridică*.

Clasificarea dreptului

- Legea poate fi împărțită în mai multe categorii:
 1. *Drept internațional*
 1. Dreptul internațional public
 2. Drept internațional privat
 2. *Drept național*
 1. Dreptul public național
 2. Dreptul privat național
- Aceste diviziuni pot fi la rândul lor subdivizate

Clasificarea dreptului

Drept public vs drept privat

Cine este implicat?

- Drept public → Implică întotdeauna statul (guvernul, organismul administrativ, autoritatea publică).
- Dreptul privat → Între persoane fizice sau societăți private.

Analogie:

- Dreptul public - arbitrul într-un meci de fotbal 🏴 : arbitrul stabilește și aplică regulile, jucătorii nu le pot negocia
- Dreptul privat este ca un joc între jucătorii din aceeași echipă: ei se pun de acord asupra modului de a pasa, asupra strategiei de a înscrie

Principiu cheie:

- Drept public = ierarhie (statul este superior).
- Dreptul privat = egalitate (ambele părți se află pe același nivel juridic).



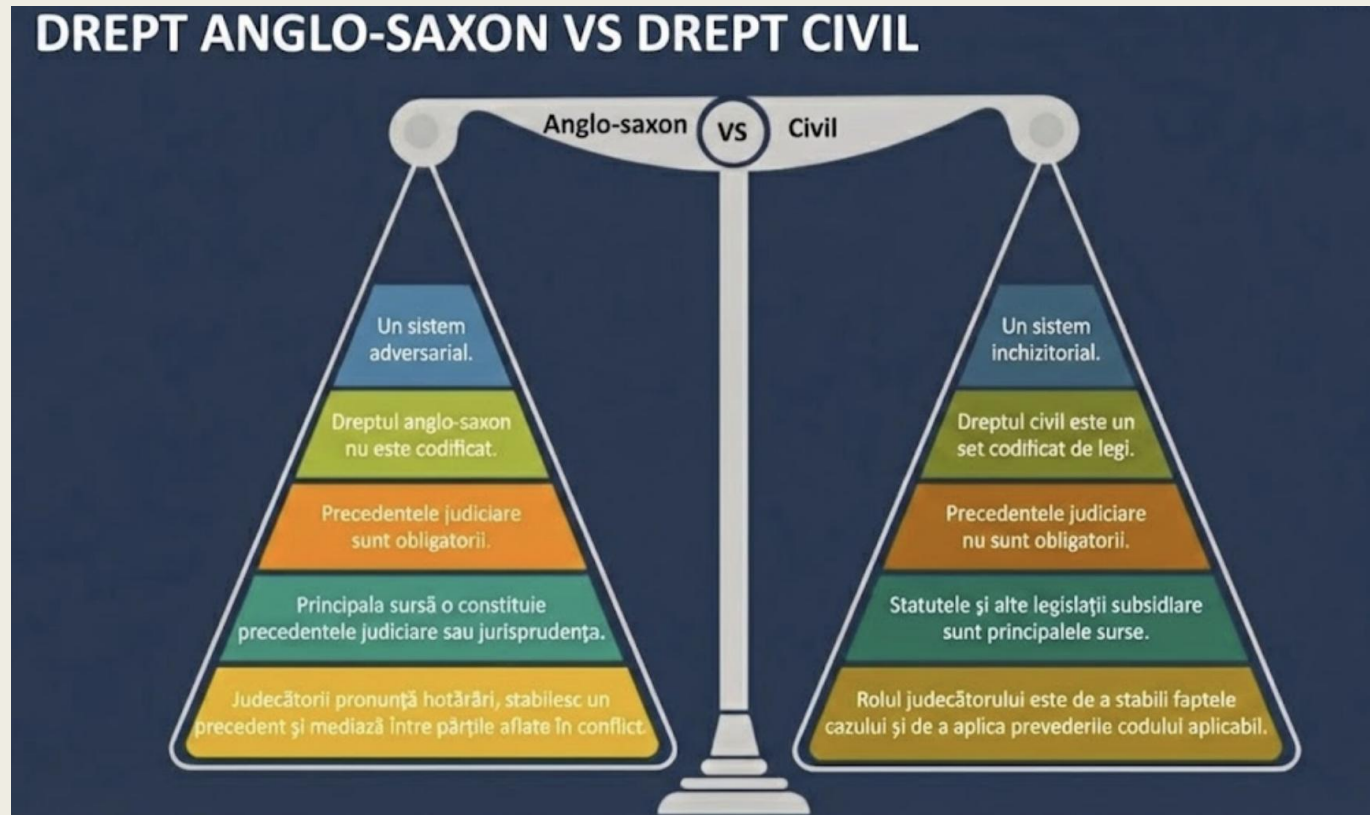
Principalele sisteme juridice existente

1. Sistemul juridic continental
2. Sistemul de drept anglo-saxon
3. Sistemul juridic islamic

Principalele sisteme juridice existente



Principalele sisteme juridice existente



Dreptul afacerilor

- Este o materie interdisciplinară, deoarece regrupează dispoziții din:
 - *drept civil,*
 - *dreptului muncii,*
 - *dreptul penal,*
 - *drept administrativ,*
 - *dreptul societăților comerciale,*
 - *drept fiscal...*
- Se ocupă cu reglementarea tuturor relațiilor din domeniul afacerilor, între profesioniști sau între profesioniști și terți (de exemplu, consumatori sau stat).

Definiții

- Norma juridică este o regulă *generală, impersonală și obligatorie* de conduită, prin care societatea impune subiecților o anumită conduită care realizează și asigură ordinea socială.
- Norma juridică poate fi aplicată sau pusă în executare de către forța statală în cazul în care comportamentul nu este respectat în mod voluntar.

Structura normei juridice:

3 părți:

- *ipoteza* = relația socială la care se referă, situația pe care o reglementează;
- *dispoziția* = partea în care se edictează regula de conduită ce trebuie urmată;
- *sanctiunea* = partea care arată care este consecința încălcării regulii cuprinse în dispoziție.

Nu întotdeauna această structură a normei se va regăsi în același text, fiind posibil ca, în redactarea diverselor acte normative, anumite norme să aibă unul din aceste elemente implicit sau reglementat în altă parte decât celelalte elemente.

Spre exemplu, multe legi cuprind în articolele lor de început ipotezele și dispozițiile unor norme, pentru ca la finalul actului legii să existe un capitol distinct în care să fie înșirate toate sancțiunile aplicabile. În alte situații, nu este prevăzută nicio sancțiune pentru încălcarea unor dispoziții cu privire la anumite contracte în legile care le prevăd, dar se aplică sancțiunea generală a nulității contractelor încheiate cu încălcarea unor norme legale imperative cuprinsă în Codul civil și care completează normele cuprinse în alte acte normative.

Izvoarele normelor juridice

Definitie

Sistemul juridic al unui stat este alcătuit din ansamblul normelor juridice aplicabile în acel stat. Aceste norme juridice, pentru a putea fi aplicate în societate, trebuie să fie cunoscute. Ele pot proveni din diverse surse, existând diverse modalități de stabilire a acestora.

izvoarele normelor juridice = diferitele modalități de exprimare exterioară a normelor juridice.

Izvoarele normelor juridice menționate ca atare de Codul civil (art. 1 C. civ.) sunt: actele normative, uzanțele și principiile. Mai există unele situații ale unor acte ce pot conduce la efecte în privința stabilirii normelor juridice, respectiv a creării sau încetării lor.

Izvoarele normelor juridice

Actele normative. Definitie.

Enumerare (I)

Actele normative = acte scrise emenate de la diverse autorități publice prin care stabilite în mod expres norme juridice, în domeniul de reglementare specific fiecărei autorități publice.

Constituția = actul normativ suprem în stat, fiind emis de Adunarea Constituantă, respectiv de Parlament, care este organul legislativ al statului, cu o anumită majoritate specială de vot necesară pentru legile constituționale.

Tot la nivel constituțional se regăsesc și tratatele internaționale privind drepturile omului la care România este parte și care, în conformitate cu art. 11 alin. (2) și art. 20 alin. (1) din Constituția României, au aplicare prioritara față de legislația internă, atunci când sunt mai favorabile persoanelor ale căror drepturi sunt ocrotite prin aceste tratate.

Legea = actul normativ adoptat de Parlament prin care acesta reglementează cele mai importante domenii ale vieții sociale.

Legile sunt de două tipuri: organice, care necesită pentru adoptarea lor o majoritate mai mare din membrii Parlamentului și legi ordinare. Domeniul legilor organice este menționat expres în Constituție.

Codurile = legi mai ample, care reglementează un sistem de probleme. Sunt astfel de coduri, spre exemplu Codul civil, Codul fiscal, Codul penal, Codul muncii, Codul silvic, Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, Codul de procedură fiscală etc.

În sens larg, toate actele normative sunt uneori denumite „legi”. Cu toate acestea, sensul specific, restrâns, al termenului lege se referă la actele normative adoptate de Parlament.

Izvoarele normelor juridice

Actele normative. Definitie.

Enumerare (II)

Ordonanțele = acte normative ce țin de domeniul legii care sunt totuși emise de Guvern

Ordonanțele Guvernului (prescurtate O.G.) = acte normative emise de Guvern cu privire la relații sociale care, în mod obișnuit, ar fi reglementate de Parlament. Ordonanțele Guvernului se emit în baza unei delegări exprese date de parlament printr-o lege specială de abilitare dată pentru o durată determinată și pentru anumite domenii precizate, care însă nu pot face parte din cele care sunt rezervate legilor organice.

Ordonanțele de Urgență ale Guvernului (prescurtate O.U.G.) = acte normative emise de Guvern în situații extraordinare, urgente, a căror reglementare nu poate fi amânată până la data la care se poate aproba o lege de Parlament.

După adoptarea de către Guvern unei ordonanțe sau a unei ordonanțe de urgență, Guvernul are obligația de a transmite aceste acte către Parlament. Ordonanțele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care se stabilesc, dacă este cazul, și măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanței.

Izvoarele normelor juridice

Actele normative. Definitie.

Enumerare (III)

Hotărârile Guvernului (prescurtate H.G.) = acte normative adoptate de Guvern, care este organ executiv, nu legiuitor. Prin urmare, hotărârile Guvernului cuprind norme adoptate pentru punerea în aplicare, pentru executarea legilor, anume fie detaliază, fie explicitează conținutul normelor cuprinse în legi.

Ordinele Miniștrilor = acte normative emise în cadrul fiecărui minister pentru punerea în aplicare a hotărârilor Guvernului - fie detaliază, fie explicitează conținutul normelor cuprinse în acestea.

Instrucțiuni, norme, regulamente, statute = acte normative care sunt emise de diverse organe de stat (cum sunt Oficiul Concurenței, Banca Națională a României etc.) ori de organisme profesionale (de exemplu Uniunea avocaților, Consiliul Medicilor etc.) în baza competenței pe care le-o conferă o lege sau o hotărâre de Guvern.

Hotărâri ale Consiliilor locale = acte normative emise de Consiliile locale, ca organe ale administrației publice locale, reglementează problemele de interes local. Aceste hotărâri cuprind reguli aplicabile numai pentru teritoriul aflat în raza Consiliului local respectiv.

Dreptul Uniunii Europene – Izvor Prioritar

Principiul Priorității (Supremația Dreptului UE):

Conform Constituției (Art. 148), prevederile tratatelor constitutive și reglementările UE au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne.

În caz de conflict între o lege națională și un Regulament UE, judecătorul va aplica direct norma europeană.

Principalele Instrumente Juridice:

Regulamentul (Aplicabilitate Directă):

Este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre (fără a fi nevoie de o lege de adoptare în Parlamentul României).

Exemplu: GDPR (protecția datelor), Regulamentele privind insolvența transfrontalieră.

Directiva (Necesită Transpunere):

Stabilește un obiectiv de atins, dar lasă statului libertatea de a alege forma și mijloacele (trebuie transpusă printr-o lege națională într-un termen limită).

Exemplu: Directivele privind protecția consumatorului, dreptul societar, fuziunile și achizițiile.

Rolul CJUE (Curtea de Justiție a Uniunii Europene):

Deciziile CJUE sunt obligatorii pentru instanțele naționale în interpretarea dreptului UE.

Izvoarele normelor juridice

Actele normative: forma si publicarea lor

Actele normative au întotdeauna *formă scrisă*. Ele sunt organizate în titluri, capitole, articole, alineate, paragrafe, subpuncte, astfel încât referirile să se poată face cât mai precis la o anume normă.

Fiind de generală aplicare, actele normative trebuie făcute publice, pentru ca cei cărora li se adresează normele să le poată aplica.

Publicarea se face în *Monitorul Oficial al României – Partea I*, iar pentru hotărârile consiliilor locale, într-un ziar local și, dacă există, în publicația proprie (buletin informativ).

Izvoarele normelor juridice

Uzantele

Uzanțe = obiceiul și uzurile profesionale.

Sunt izvoare nescrise deși, în anumite situații, ele pot fi cuprinse în culegeri publicate de anumite organisme autorizate (de exemplu, camerele de comerț și industrie).

Când o persoană interesată invocă o normă juridică cuprinsă într-o uzanță, ea trebuie să facă proba existenței acelei uzanțe, cu excepția situației în care uzanța a fost publicată într-o culegere elaborată de o entitate sau un organism autorizat în domeniu. Ghidurile de bune practici sau codurile deontologice nu sunt în mod necesar culegeri de uzanțe, ele pot fi în unele situații mecanisme de promovare a unor practici, cu intenția ca acestea să devină uzanțe, caz în care nu fac proba existenței unei norme juridice.

Uzanțele nu se aplică decât în situațiile în care o anumită situație nu este prevăzută de lege. În materiile reglementate prin lege, uzanțele se aplică numai în măsura în care legea trimite în mod expres la acestea.

Izvoarele normelor juridice

Rolul instanțelor judecătorești

Hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești (jurisprudența) nu reprezintă izvor de drept. O soluție pronunțată de instanța de judecată pentru un anumit caz nu va putea fi considerată normă de drept, aplicabilă în toate situațiile similare ulterioare (spre deosebire de sistemul de drept anglo-saxon).

Totuși, sunt anumite situații în care instanțele judecătorești pronunță anumite hotărâri care au un efect general. Sunt astfel de hotărâri cele pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în procedura *recursului în interesul legii*. Potrivit acestei proceduri, atunci când se constată că diverse instanțe judecătorești pronunță soluții diferite cu privire la aceleași probleme de drept și se impune alegerea unei soluții și unificarea, pentru viitor, a soluțiilor care vor fi pronunțate.

Izvoarele normelor juridice

Rolul Curții Constituționale

Curtea Constituțională are rolul de a verifica constituționalitatea legilor.

În situația în care constată că un anumit text de lege nu este conform cu prevederile Constituției, Curtea Constituțională declară neconstituțional textul respectiv, ceea ce are ca efect neaplicarea lui în viitor.

Deși Curtea Constituțională nu emite norme juridice, trebuie menționată în contextul izvoarelor de drept, deoarece poate decide încetarea aplicării unor norme juridice.

Izvoarele normelor juridice

Sistemul normativ (I)

Toate normele în vigoare alcătuiesc *sistemul normativ al statului*, ceea ce înseamnă că ele se aplică interdependent, fiind posibil ca, pentru o anumită realitate socială, normele juridice să se regăsească în mai multe izvoare de drept sau în mai multe acte normative.

De exemplu, pentru încheierea unui contract de prestări de servicii, sunt norme cuprinse în diverse acte normative referitoare la clauzele pe care trebuie să le conțină un contract, la activitățile permise societăților comerciale, la diverse autorizații cerute, la modul de ținere a contabilității la plata impozitelor etc., acte normative care pot fi legi, hotărâri ale Guvernului, ordine ale miniștrilor etc.

Pentru funcționalitatea acestui sistem a fost necesară stabilirea unei *ierarhii* a normelor din două perspective: în funcție de emitent și în funcție de caracterul reglementării

Izvoarele normelor juridice

Sistemul normativ (II)

Din perspectiva ierarhiei în funcție de emitent, actul normativ suprem, de la care nicio normă internă nu poate să deroge este Constituția României. Urmează, în ordine, legea și ordonanțele, hotărârile Guvernului, ordinele miniștrilor, celelalte acte normative emise de organele administrației publice centrale și hotărârile Consiliilor locale.

Mecanisme de asigurare a aplicării ierarhiei actelor normative :

- controlul de constituționalitate a legilor (excepția de neconstituționalitate), aprobarea de către Parlament a Ordonanțelor emise de Guvern,
- controlul de legalitate a actelor normative inferioare legii (excepția de nelegalitate)

Izvoarele normelor juridice

Sistemul normativ (III)

Priorități ale unor acte normative internaționale față de legislația internă:

- aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privitoare la drepturile omului la care România este parte, în caz de neconcordanțe între acestea și legislația internă, cu excepția situației în care legislația internă conține dispoziții mai favorabile;
- aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene, indiferent de calitatea sau statutul părților, în domeniul reglementat de Codul civil român.

Izvoarele normelor juridice

Sistemul normativ (IV)

*Din perspectiva caracterului reglementării, actele normative se împart în acte **normative cu caracter general**, prin care se reglementează la nivel general o anumită relație socială și acte **cu caracter speciale**, care reglementează în detaliu un aspect al problemei reglementate de actul general. În aceste cazuri, ierarhia plasează norma specială pe primul plan, aceasta urmând să se aplice cu prioritate față de norma generală.*

Acesta este sensul în care se referă art. 1 alin. (1) din Codul Civil actual.

Aplicarea legii în timp

- Este important să se stabilească data *intrării în vigoare* (!care nu este același lucru cu data adoptării) unei norme juridice și *data finală a aplicării acesteia*.
- Intrarea în vigoare – *de obicei la 3 zile* după publicarea legii în Monitorul Oficial. Există excepții, dar în acest caz actul juridic trebuie să prevadă data intrării în vigoare.
 - *Neretroactivitatea legii* = o nouă lege nu se poate aplica situațiilor, actelor sau faptelor care au început/au fost generate înainte de intrarea sa în vigoare.
 - *Ultraactivitatea legii* = dispozițiile vechii legi se vor aplica în continuare anumitor situații, acte sau fapte, dar acestea sunt menționate în mod specific de noua lege.

Aplicarea legii în timp

- Data finală de aplicare a legii este data de la care, în mod normal, legea nu mai poate fi aplicată. Această dată nu este de obicei stabilită; există însă excepții (a se vedea dispozițiile privind starea de urgență). Modalități în care o lege nu mai poate fi aplicată:
 - Expirarea termenului
 - Căderea în desuetudine
 - Abrogarea legii:
 - *Abrogare totală sau parțială*
 - *Abrogare expresă*
 - Abrogare directă expresă
 - Abrogare expresă indirectă
 - *Abrogare implicită (tacită)*

Aplicarea legii în spațiu și persoanele

- I. Aplicarea legii în spațiu – de obicei, urmăm principiul teritorialității, ceea ce înseamnă că legea va fi aplicabilă pe teritoriul unui anumit stat.
 - *Există excepții pentru normele internaționale (de exemplu, bunuri imobiliare, transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare).*
- II. Aplicarea legii persoanelor – legea se aplică tuturor persoanelor (morale/fizice), indiferent de cetățenia acestora. Acest lucru nu înseamnă că toate dispozițiile se aplică persoanelor fizice sau persoanelor morale!
 - *Excepție: imunitatea diplomatică*